

계약사무처리규칙

제정: 2025. 4. 4.

개정: 2026. 6.30.

제1조(목적) 이 규칙은 「회계규정」에 따라 공사, 물품 및 용역의 계약에 관한 사무처리에 관한 기준을 정함을 목적으로 한다.

제2조(다른 법령과의 관계) 학교법인 한국기술교육대학교 및 한국기술교육대학교(이하 “대학”이라 한다)의 계약사무에 대하여 다른 법령에서 특별히 정한 사항을 제외하고는 이 규칙에 따른다.

제3조(구매절차) 계약담당자는 다음과 같은 절차에 따라 계약업무를 처리하여야 한다.

1. 구매요구서 접수 및 예산통제
2. 계약 및 낙찰자 결정 방법 결정
3. 입찰(혹은 시장조사)
4. 낙찰자 결정
5. 계약 체결
6. 납품 확인
7. 검사
8. 대금 지급

제4조(구매요구 내용) ① 구매요구서에는 다음 각 호의 사항을 기재하여야 한다.

1. 필수사항: 품명, 규격, 수량, 추정가격, 예산과목, 내자/외자 구분, 요구부서 등
2. 선택사항: 납품요구일자, 비교사항 등

② 규격은 성능, 재료형상, 치수, 색채, 제조, 포장 및 검사방법 등으로 작성하되, 특정규격을 사용할 경우 특정규격 이외의 물품으로는 사업목적 달성이 불가함을 증명할 서류를 첨부하여야 한다.

③ 규격에 구매요구 물품과 관련 없는 품목을 추가사양으로 요구할 수 없다.

④ 견본, 하자보증 및 포장방법 등을 추가할 수 있다.

⑤ 계약담당자는 구매요구 품목에 이상이 있을 경우 보완을 요구할 수 있다.

제5조(구매요구 기간) ① 구매요구자는 예산과목 및 잔여예산 등을 확인한 후 구매요구서를 작성하여야 하며, 다음 각 호의 기간을 참고하여 납품요구일을 정해야 한다.

1. 통상물품(완성품) : 2주 ~ 3주
2. 제작품 및 공사가 필요한 경우 : 제작 및 공사기간
3. 입찰대상품목인 경우 : 입찰진행기간
4. 수입대상품목인 경우 : 수입 및 통관기간

② 구매요구자는 구매요구 물품의 납품기간이 1회계연도를 초과할 경우 이월 등 예산보전 조치 후 구매요구서를 제출하여야 한다.

제6조(계약방법의 결정) ① 계약담당자는 「사학기관 재무·회계 규칙」 제35조제1항 및 「회계규정」 제57조에 따라 예정가격이 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제26조제1항제5호가목에 따른 금액을 초과하는 공사, 물품의 제조·구매, 용역 또는 그 밖의 계약을 체결하려는 경우에는 일반경쟁에 부쳐야 한다.

② 계약담당자는 「사학기관 재무·회계 규칙」 제35조제2항에 해당하는 경우에는 지명경쟁에 의할 수 있고, 같은 조 제3항, 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제26조, 제27조 및 제28조에 해당하는 경우에는 수의계약에 의할 수 있으며, 수의계약 세부기준은 재정경제부 계약예규 「정부입찰·계약 집행기준」을 준용한다.<개정>

③ 일정 기간 계속하여 제조, 수리, 가공, 매매, 공급, 사용 등의 계약을 할 필요가 있을 때에는 일정한 기간을 정하여 단가계약을 체결할 수 있다.

제7조(소액구매에 관한 특례) ① 제6조제1항에도 불구하고 100만원 미만의 물품의 제조·구매·임차 및 용역계약의 경우에는 각 부서장이 구매할 수 있다.

② 제1항에 따라 구매한 물품의 제조·구매·임차 및 용역계약에 대하여는 구입한 날부터 7일 이내에 거래명세서, 세금계산서 등 회계증빙자료를 첨부하여 지출을 의뢰하여야 한다.

제8조(농·수산물 등 구매에 관한 특례) ① 농·수산물 및 음식물(그 재료를 포함한다)의 구입 등 신선도와 품질을 우선적으로 고려하여야 하는 경우에는 각 부서장이 구매할 수 있다.

② 제1항에 따라 구매한 농·수산물 및 음식물에 대하여는 구입한 날부터 7일 이내에 거래명세서, 세금계산서 등 회계증빙자료를 첨부하여 지출을 의뢰하여야 한다.

제9조(수의계약의 제한) ① 제6조제2항에도 불구하고 계약담당자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 수의계약을 체결하여서는 안 된다.

1. 우리 대학의 퇴직자가 대표이사, 이사, 감사 또는 상법 제401조의2 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 자(비영리법인의 경우 이에 준하는 자를 말한다)로 근무하고 있는

법인과 그 퇴직자의 퇴직일부터 2년 이내에 계약을 체결하려는 경우

2. 우리 대학의 퇴직자와 그 퇴직자의 퇴직일부터 2년 이내에 계약을 체결하려는 경우

3. 우리 대학의 퇴직자 모임·단체 또는 그 퇴직자 모임·단체의 회원이나 자회사와 계약을 체결하려는 경우

4. 동일업체와 반기별 수의계약 체결 횟수가 6회 이상 또는 수의계약 누적금액 6천만원 이상인 경우(단 「사회적기업 육성법」 제7조에 의한 사회적기업 및 사회적협동조합, 「국민기초생활 보장법」 제18조에 따른 자활기업 또는 「도시재생활성화 및 지원에 관한 특별법」 제2조제1항제9호에 따른 마을기업, 「중증장애인생산품 우선구매 특별법 시행령」 제16조에 의한 중증장애인판매시설, 「장애인기업활동 촉진법」 제2조에 의한 장애인기업, 「장애인고용촉진 및 직업재활법 시행 규칙」 제3조에 의한 장애인표준사업장, 「여성기업 지원에 관한 법률 시행령」 제2조에 의한 여성기업, 「국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률 시행령」 제47조에 의한 자활용사촌 생산시설은 예외로 한다.) <신설>

② 제1항은 다음 각 호의 경우에는 적용하지 않는다. 다만, 제1항 제1호 내지 제3호에 해당되는 자와 다음 각 호의 수의계약을 체결하는 경우 그 내용을 총장에게 보고하여야 하며, 이 사실을 지체없이 대학 감사부서에 통지하여야 한다. <신설>

1. 추정가격이 5백만원 이하인 경우

2. 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제26조제1항제1호, 제27조 및 제28조에 해당하는 계약

3. 다른 법령에 따라 국가사업을 위탁 또는 대행할 수 있는 자 또는 다른 국가기관 또는 지방자치단체와 계약을 체결하는 경우

4. 특수한 지식, 기술 또는 자격을 요하는 계약을 체결하는 경우(원가계산, 법무, 노무, 회계, 세무, 특허, 기술이전, 연구용역 자문 등)

③ 대학과 수의계약을 체결하려는 계약상대자는 제1항제1호에 해당하는 사람이 없음을 확인하는 서류를 제출하여야 한다. 이 경우 대학은 계약상대자가 허위서류를 제출하는 경우에 계약을 취소할 수 있고, 제10조에 따라 입찰참가자격이 제한될 수 있음을 고지하여야 한다.

제 10조(입찰) ① 계약담당자는 입찰공고를 하려는 경우 그 방법 및 기간에 관하여는 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제33조, 제34조, 제35조 및 제36조 등을 준용하여야 한다. 이 경우 대학교 웹사이트에 이와 병행하여 공고할 수 있다.

② 계약담당자는 입찰공고시 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제76조에 해당하는 부정당업자의 입찰참가자격을 제한할 수 있다.

③ 계약담당자는 계약의 이행을 담보하기 위하여 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법

를」 제9조를 준용하여 입찰 참가자에게 입찰보증금을 내도록 하여야 한다. 다만 동법 시행령 제37조제3항을 준용하여 입찰보증금의 전부 또는 일부의 납부를 면제할 수 있다.

제10조의2(입찰참가자격 제한) ① 계약담당자는 계약상대자, 입찰자 또는 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제30조제2항에 따라 전자조달시스템을 이용하여 견적서를 제출하는자(이하 "계약상대자등"이라 한다)나 계약상대자등의 대리인, 지배인 또는 그 밖의 사용인이 공정한 경쟁이나 계약의 적정한 이행을 해칠 것이 명백한 경우로서 법 제27조제1항제2호·제3호·제5호·제7호 및 시행령 제76조제2항제1호가목에 해당하는 경우에는 계약상대자등에게 1개월 이상 2년 이하의 범위에서 그 입찰참가자격을 제한할 수 있다. 다만, 계약상대자등의 대리인, 지배인 또는 그 밖의 사용인의 행위로 인하여 입찰참가자격의 제한 사유가 발생한 경우로서 계약상대자등이 그 행위를 방지하기 위하여 상당한 주의와 감독을 게을리하지 아니한 경우에는 제한하지 아니한다.

② 제1항에 따른 입찰참가자격의 제한에 관한 기간, 제한기간의 가감, 그 밖에 필요한 사항은 시행규칙 제76조에서 정하는 바에 따른다.

③ 공동계약의 경우에는 입찰참가자격의 제한 사유를 직접 발생하게 한 자에 대하여 제1항을 적용한다.

④ 입찰참가자격을 제한받은 자가 법인이나 단체인 경우에는 그 대표자에 대하여, 중소기업협동조합인 경우에는 그 원인을 직접 발생하게 한 조합원에 대하여도 제1항을 적용한다. 다만, 법인 또는 단체의 대표자가 다수인 경우로서 해당 입찰 또는 계약에 관한 업무를 처리하지 아니한 대표자에 대하여는 그러하지 아니하다.

⑤ 입찰참가자격이 제한된 자를 대표자로 사용하여 그 대표자가 입찰에 관여하는 경우에는 그 사용자에게 대하여도 제1항을 적용한다.

⑥ 계약담당자는 입찰참가자격이 제한된 자가 상호변경이나 대표자변경 등의 방법으로 제한 기간에 입찰에 참가하는 것을 방지하기 위하여 입찰참가자의 관계 법령에 따른 면허 또는 등록번호 등을 확인하여야 한다.

⑦ 계약담당자는 부득이한 사유가 없으면 입찰참가자격을 제한받은 자와 수의계약을 체결 하여서는 아니 된다.

⑧ 입찰참가자격을 제한받은 자는 이의가 있으면 계약담당자에게 그 취소 또는 변경을 신청할 수 있다.

⑨ 계약담당자는 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」, 「공기업·준정부기관 계약사무규칙」에 따라 입찰참가자격 제한 사실을 통보받거나 지정정보처리장치에 게재된 자에 대하여도 입찰에 참가할 수 없도록 해야 한다.

[본조신설]

제11조(구매규격 사전공개) ① 계약담당자는 물품 및 용역을 경쟁입찰에 부치고자 할 때에

는 다음 각 호에서 정하는 서류를 공개하여 구매규격을 사전에 공개하여야 한다. 다만, 해당연도에 1회 이상 규격을 사전에 공개한 물품 및 용역에 대하여서는 사전공개절차를 생략할 수 있다.

1. 물품 제조·구매계약 : 규격서, 사양서, 시방서 등 계약목적물의 성능, 제원, 재질 등을 기재한 서류
2. 용역계약 : 과업지시서, 제안요청서 등 계약상대자가 이행하여야 할 구체적인 과업의 내용을 기재한 서류

② 제1항에 따른 구매규격 사전공개는 5일간으로 하고, 전자조달시스템을 통해 공개한다. 다만, 긴급을 요하는 경우에는 3일간 공개할 수 있다.

③ 계약담당자는 제1항에 따라 구매규격을 사전공개하려는 경우 이의제기 절차, 소명서류 등 이의제기의 방법을 명시하여야 하며, 사전공개와 관련한 의견이 제기될 경우 이를 수요목적 범위내에서 적극 수렴되도록 검토하여야 한다.

④ 발주자 또는 계약담당자는 추정가격 2천만원 초과인 물품 및 용역을 수의계약 추진하고자 할 경우 계약 체결 전 3일 이상 안내 공고를 전자적 방법으로 실시하여야 한다. 단, 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제26조제1항제1호, 제27조 및 제28조에 해당하는 경우 생략할 수 있다. <신설>

제11조의2(계약관련 정보의 공개) ① 계약담당자는 공개경쟁입찰(입찰공고) 및 수의계약체결 정보를 재정경제부 「공공기관 통합공시에 관한 기준」에 따라 공개하여야 한다.

② 계약담당자는 제1항에 따른 계약관련 정보의 작성·제출·공개 전 과정에서 정보의 정확성 및 완전성을 확보하여야 하며, 오류 또는 누락이 발생하지 않도록 적극 협조하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항에도 불구하고 대외비정보에 해당하여 계약담당부서장이 판단한 경우로서, 다음 각 호에 해당하는 경우에는 동 지침에 따라 제한적으로 공개할 수 있다.

1. 개인정보 침해 또는 비밀유지협약(NDA) 위반 등에 따라 법적 분쟁이 발생할 우려가 있는 경우
2. 계약의 목적 달성 또는 공사의 이익에 중대한 영향을 미칠 우려가 있는 경우
3. 그 밖에 제1호 및 제2호에 준하는 경우

④ 계약담당부서장은 입찰에 참여한 자가 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제27조 및 시행령 제76조 또는 다른 법령에 의하여 부실시공, 담합행위, 입찰 및 계약서류 위조 또는 허위제출, 입·낙찰 또는 계약이행 관련 뇌물제공자로서 부정당업자 제재처분을 받은 사실이 있는 경우 전자적 방법으로 공개 할 수 있다.

[본조신설]

제12조(계약서 작성) ① 계약담당자는 계약상대자를 결정한 때에는 「회계규정」 제59조에

따라 계약서를 작성하여야 한다. 다만 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제49조에 해당하는 경우 계약서 작성을 생략할 수 있다. <개정>

② 제1항에 따라 계약서를 작성하는 경우 계약일반사항 이외에 해당 계약에 필요한 특약사항을 명시할 수 있다.

③ 계약서에 의거한 발주는 직불 조건을 원칙으로 한다.

제13조(계약기간 등) 계약기간은 구매요구부서의 의견을 참조하여 낙찰자와 협의하여 결정하여야 한다. 다만, 견적에 의한 낙찰자 결정시 최저견적 제시자가 법인 및 대학교가 요구하는 정당한 계약기간을 수용치 못할 경우에는 차순위 견적제시자와 계약을 체결할 수 있다.

제14조(납품) ① 계약상대자는 계약기간 내에 신의성실의 원칙에 따라 계약물품을 납품하여야 한다.

② 제1항에도 불구하고 계약기간 변경이 필요한 때에는 다음 각 호의 절차에 따른다.

1. 계약상대자에 의한 납기 변경 : 계약상대자가 납기를 변경하고자 하는 때에는 사전에 그 사유를 명기한 납기변경신청서를 제출하여야 한다.
2. 대학교 사정에 의한 납기 변경 : 구매요구자는 납기변경요구서를 계약담당자에게 제출하고 계약담당자는 계약상대자에게 통보한다. 이 경우 계약기간의 변경으로 계약상대자에게 불이익을 초래하지 않도록 하여야 한다.
3. 천재지변 또는 이에 준하는 사정이 있을 경우에는 계약상대자와 협의하여 계약 기간을 변경한다.

③ 제2항제1호 중 계약상대자의 귀책사유로 납기가 연장된 경우에는 지체상금을 부과하여야 한다.

제15조(검사) ① 자산성 물품이 납품된 경우 구매요구자는 자산관리부서에 통보하여 검사 절차를 거쳐야 한다.

② 검사는 구매요구자가 실시하되, 외관검사, 수량검사, 구조, 성능 및 재질을 시험하는 방법으로 실시한다.

③ 검사업무를 수행함에 있어 전문적인 지식 또는 기술을 필요로 하거나 그 밖에 부득이한 사유가 있는 경우에는 검사자를 별도로 지정하여 검사를 대행할 수 있다.

④ 검사 결과 불합격 사유가 발생한 경우에 검사자는 그 내용을 계약담당자에게 통보한다.

⑤ 계약담당자는 제4항에 따라 불합격 통보를 받은 경우에는 구매요구자와 협의하여 재납품으로 발주 목적의 달성 및 사용 가능 여부를 검토하고, 이에 따라 재납품하게 하거나 계약 해지 여부를 결정하여 계약상대자 및 구매요구자에게 통보하여야 한다. 다만 경미한

사항은 예외로 한다.

⑥ 검사기간은 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제55조 등을 준용하되, 계약서에 따로 약정이 있는 경우에는 그 약정에 따른다.

⑦ 검사조서에는 건명, 규격, 수량, 검사일시, 요구부서 등을 명확히 기재하여야 한다.

제16조(대가의 지급) 예산에 부담이 되는 계약의 대가는 제15조에 따라 검사를 완료한 후 계약상대자의 청구를 받은 날부터 5일(「재난 및 안전관리 기본법」 제3조제1호의 재난이나 경기침체, 대량실업 등으로 인한 국가의 경제위기를 극복하기 위해 기획재정부장관이 기간을 정하여 고시한 경우에는 계약상대자의 청구를 받은 날부터 3일) 이내에 지급하여야 한다. 이 경우 계약당사자와 합의하여 5일을 초과하지 아니하는 범위에서 대가의 지급 기한을 연장할 수 있는 특약을 정할 수 있다.

제17조(각종 양식의 변경) 구매요구서 등 각종 양식의 변경·시행은 각각 법인사무과장과 행정처장에게 위임할 수 있다.

제18조(청렴·인권경영 계약) 계약담당자는 계약 시 계약상대자로부터 별지 제1호서식에 의한 청렴·인권경영 계약이행서약을 제출받아 계약을 체결하여야 한다.

제 18조의2(수의계약 사유서 등) ①사업주관부서의 장은 수의계약 의뢰시 다음 각 호에 해당하는 경우 별지2호 서식의 수의계약 요청사유서(관련 근거 문서를 포함한다)를 계약부서의 장에게 제출하여야 한다.

1. 추정가격 2천만원 이하인 물품(제조·수리·인쇄 등 포함)·용역에 해당하지 않는 수의계약
2. 위 가에 해당하는 계약 중 관계법령상 면허, 자격증, 증명서 등 계약상대자가 되기 위한 필수 자격요건이 규정된 경우의 수의계약
3. 「국가계약법 시행령」 제26조제1항제2호에 의하여 경쟁이 성립될 수 없는 경우의 수의계약

②계약담당자는 수의계약 체결시 계약상대자로부터 별지 제3호서식에 의한 퇴직자 재직 여부 확인서를 제출받아야 한다.

[본조신설]

제19조(준용) 이 규칙에서 정하지 아니한 사항은 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 등을 준용한다.

부칙

제 1조(시행일) 이 규칙은 2025년 4월 1일부터 시행한다.

제2조(다른 내규의 폐지) 「계약사무처리지침」은 이를 폐지한다.

부칙

제1조(시행일) 이 규칙은 2026년 6월 30일부터 시행한다.

(별지 제1호 서식)

청렴·인권경영 계약이행 서약서

당사(하도급업체 및 하도급업체와 직·간접적으로 업무를 수행하는 자를 포함)는 귀 대학의 청렴·인권경영계약 이행제도에 동의하며 부패 없는 투명한 계약을 위해 아래 각 호의 계약 조건을 준수할 것이며, 이를 위반할 때에는 계약을 해제·해지하는 등의 불이익을 감수하고, 이에 민·형사상 이익을 제기하지 않을 것임을 서약합니다.

1. 관계 교직원에게 금품, 향응, 취업제공(친인척 등에 대한 부정한 취업 제공 포함) 및 알선 등을 요구 또는 약속하거나 수수(授受)하지 않겠습니다.
2. 공정한 직무수행을 방해하는 알선·청탁을 통하여 입찰 또는 계약과 관련된 특정 정보의 제공을 요구하거나 받는 행위를 하지 않겠습니다.
3. 고용에 있어 일체의 차별을 금지하고 다양성을 존중하며, 아동 노동 및 강제 노동을 하지 않겠습니다.
4. 안전하고 위생적인 작업 환경 제공 및 교육을 실시하여 근로자의 안전을 위해 노력하겠습니다.

20 . . .

서약자: (회사명)

(대표)

(인)

한국기술교육대학교총장 귀하
(학교법인 한국기술교육대학교 이사장 귀하)

(별지 제2호 서식) <신설>

수의계약 요청사유서

1. 구매요구부서	2. 계약관리부서	회계팀												
3. 구매요구일자	4. 납품희망일자													
5. 품명 및 추정금액 • 품 명 : • 추정금액 :														
6. 수의계약 추천업체 현황 • - 주소:														
7. 수의계약 요청사유 • ex) 기존 대학에 구축되어 있는 공정제어실습장비와의 호환성이 담보되어야 하는 제품으로 상기 업체의 제품 외에는 대체할 수 있는 물품이 없음 • ex) 관계법령 : 국가계약법 시행령 제26조 1항의 2의 '사' 목 “이미 조달된 물품의 부품교환 또는 설비확충 등을 위하여 조달하는 경우로서 해당 물품을 제조·공급한 자 외의 자로부터 제조·공급을 받게 되면 호환성이 없게 되는 경우” ※ 관계법령의 조항을 기재 요망 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제26조 등 검색 • 필수자격, 업체 보유자격: 대상과업 수행시 관련 법령에서 요구하는 필수자격 기재 ① 1,000만원 이상의 물품·용역 사업 중 중소기업자간 경쟁 제품에 속하는 경우: 직접생산확인 증명서 ② 법령 규정에 의하여 허가·인가·면허·등록·신고 등을 요하는 사업의 경우: 인·허가사항 입증자료 (등록증·면허증 등)														
8. 분할수의계약 여부 확인자: 동일 계약 건에 대한 분할수의계약 금지														
9. 가격조사현황 <table border="1"> <thead> <tr> <th>구분</th> <th>업체명</th> <th>조사금액(원)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			구분	업체명	조사금액(원)	1			2			3		
구분	업체명	조사금액(원)												
1														
2														
3														
이에 위와 같이 구매계약에 따른 업체를 추천하오니 조치해 주시기 바랍니다.														
0000년 00월 00일														
수요부서장 : 0 0 0 (인)														

(별지 제3호 서식) <신설>

퇴직자 재직여부 확인서

당사는 한국기술교육대학교와 당사 간의 계약과 관련하여 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 및 관련 규정에 따라 아래 사항을 확인하며, 사실과 다를 경우 관계 법령에 따른 불이익을 감수할 것을 확인합니다.

1. 최근 2년 이내 한국기술교육대학교에서 퇴직한 임직원 현황

☐ 해당 없음

☐ 해당 있음

성명	직위(직급)	귀사 퇴직일	당사 입사일	비고

2. 확인사항

당사는 위 기재 내용이 사실과 다름없음을 확인하며, 허위 사실이 발견될 경우 계약 해지, 입찰참가자격 제한, 손해배상 등 관련 법령 및 계약조건에 따른 조치를 받을 수 있음을 확인합니다.

년 월 일

상호 :

사업자등록번호:

주 소 :

대표자 : (인)

한국기술교육대학교총장 귀하

(학교법인 한국기술교육대학교 이사장 귀하)